

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ И СТРУКТУРИРОВАНИЮ

СТАТУС: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ДЛЯ: АЛЕКСЕЯ (ИНВЕСТОР-ФЛИППЕР)
БАЗА: НК РФ (РЕД. 2025/2026)

Физлицо (13% НДФЛ) vs ИП (УСН 15% Д-Р) | Списание чеков на ремонт | Разбор мифа об НДС | Анализ рисков номиналов

1. Налог с продажи квартиры физлицом и списание чеков на ремонт

ЖЕЛЕЗНАЯ НОРМА ЗАКОНА: Физлицо НЕ ИМЕЕТ ПРАВА списывать расходы на ремонт вторичного жилья.

Согласно пп. 4 п. 3 ст. 220 НК РФ и официальным письмам Минфина РФ (№ 03-04-05/36464, № 03-04-05/3091), налогоплательщик-физлицо при продаже вторичной недвижимости может уменьшить доход только на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с ПРИОБРЕТЕНИЕМ этого имущества (цена по ДКП или протоколу торгов). Отделочные работы, стройматериалы, сантехника и мебель расходами на покупку вторички НЕ признаются. Единственное исключение в законе: покупка квартиры в новостройке по ДДУ/уступке без отделки, если отсутствие отделки прямо зафиксировано в ДДУ.

Финансовый расчет налога физлица (на примере объекта Фрунзе 17):

Параметр сделки	Сумма, ₽	Влияние на налогооблагаемую базу физлица
Цена покупки с торгов / ДКП	3 900 000 ₽	Уменьшает базу налога (расход на приобретение)
Затраты на ремонт и материалы (факт)	650 000 ₽	0 ₽ (В расчёт НЕ принимается ФНС)
Целевая цена продажи	5 600 000 ₽	Валовый доход от реализации объекта
Налоговая база ФНС	1 700 000 ₽	База = 5 600 000 – 3 900 000 ₽
НДФЛ к уплате (13%)	221 000 ₽	1 700 000 ₽ × 13% (срок владения < 3/5 лет)
ПЕРЕПЛАТА НАЛОГА ФИЗЛИЦОМ	+84 500 ₽	Переплата из-за невозможности списать 650к ₽ ремонта (650к × 13%)

Риск продажи 2–3 квартир в год под статусом физлица:

При совершении нескольких сделок купли-продажи в течение 12 месяцев налоговая инспекция в автоматическом режиме ставит налогоплательщика на контроль (риск-ориентированный подход ФНС). Продажа 2–3 квартир признается систематической деятельностью, направленной на извлечение прибыли (ст. 2 ГК РФ — определение предпринимательства). Санкции при переквалификации: снятие имущественного налогового вычета, пересчет налогов, штраф 20–40% от неуплаченной суммы (ст. 122 НК РФ), пени и риск ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ / ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

2. Масштабирование до 8 квартир в год: Разбор мифа об НДС

ЖЕЛЕЗНОЕ ПРАВИЛО: ФЛИППИНГ ЖИЛЬЯ ОСВОБОЖДЕН ОТ НДС ПО СТ. 149 НК РФ

Утверждение о том, что при обороте 8 квартир в год ($8 \times 5.6\text{М} = 44.8\text{ млн } \text{₽}$) бизнес «попадает на НДС 20%» — юридически неверно. У предпринимателя действует двойная законодательная защита:

- Прямая льгота по НК РФ (пп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ): Операции по реализации жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат) и долей в них НЕ подлежат налогообложению (освобождены от НДС) на территории РФ. Даже если компания находится на классической ОСНО с миллиардными оборотами, продажа жилья идет БЕЗ НДС.
- Лимит УСН 2025/2026 года (ФЗ № 176-ФЗ): Обязанность по уплате НДС на УСН возникает только при выручке свыше 60 млн руб./год. При 8 квартирах по 5.6 млн ₽ годовой доход составляет 44.8 млн ₽, что гарантированно ниже порога в 60 млн ₽.

3. Оптимальная бизнес-модель: ИП на УСН «Доходы минус Расходы» (15%)

Для масштабирования до 8 квартир в год оптимальной и абсолютно законной формой является ИП на УСН 15% (ОКВЭД 68.10 «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества»).

Показатель / Параметр	Физлицо (13% НДФЛ)	ИП на УСН 15% (Д минус Р)	Экономический эффект
Выручка (8 квартир по 5.6М ₽)	44 800 000 ₽	44 800 000 ₽	Оборот в рамках лимита УСН (< 60М)
Расходы на покупку (8 по 3.9М ₽)	31 200 000 ₽	31 200 000 ₽	Принимаются в расход в обоих случаях
Расходы на ремонт (8 по 650к ₽)	0 ₽ (Не принимаются ФНС)	5 200 000 ₽ (100% в расход)	5.2 млн ₽ исключаются из-под налога
Сопутствующие траты (8 по 50к ₽)	0 ₽ (пошлины, реклама, клининг)	400 000 ₽ (списываются)	Услуги, оценка, реклама Авито
Налогооблагаемая база	13 600 000 ₽	8 000 000 ₽	База снижена на 5.6 млн ₽
Сумма налога к уплате	1 828 000 ₽ (13% до 2.4М + 15% свыше)	1 200 000 ₽ (15% с чистой маржи)	+628 000 ₽ ЧИСТОЙ ЭКОНОМИИ НА НАЛОГАХ
Вывод чистой прибыли	Прямой	0% на вывод на карту физлица	У ИП нет налога на дивиденды 13%
Юридические и уголовные риски	Высокие (ст. 171 УК РФ, блокировка 115-ФЗ)	Полностью отсутствуют (100% Белый бизнес)	Банки и Росфинмониторинг одобряют

4. Анализ идеи: «Оформлять квартиры на родственников / разных людей»

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ: ОФОРМЛЕНИЕ НА НОМИНАЛОВ — КАТЕГОРИЧЕСКИ ОШИБОЧНЫЙ ПУТЬ

1. Экономический тупик: Родственники и друзья — такие же физлица. Они не смогут списать 650 000 ₽ ремонта на каждой квартире. Налог 13% будет уплачен со всей валовой разницы (потеря 84.5к ₽ с квартиры, 676к ₽ на 8 объектах). Экономии на налогах НЕТ.

2. Налоговый риск дробления (ст. 54.1 НК РФ): ФНС видит одинаковые источники финансирования, единого представителя по доверенностям, единые телефоны на Авито. Налоги доначислят организатору со штрафом 40%.

3. Банковский контроль (115-ФЗ): Переводы десятков миллионов рублей физлицам без подтвержденных легальных доходов (2-НДФЛ) приведут к мгновенной заморозке счетов и попаданию в черный список ЦБ РФ.

4. Риск 100% потери объекта (человеческий фактор):

- Внезапная смерть номинала: квартира входит в наследственную массу и переходит его наследникам.
- Семейный конфликт/развод: супруг(а) номинала накладывает арест на имущество, требуя 50% доли.
- Долги, ДТП, штрафы: судебные приставы (ФССП) блокируют регистрационные действия с квартирой прямо во время ремонта.

5. Пошаговый план внедрения налоговой дисциплины

Этап	Срок	Практическое действие и результат
Текущий объект (Фрунзе 17)	Авг – Окт 2026	Завершить ремонт и продать как физлицо. Налог: $(5.6М - 3.9М) \times 13\% = 221\,000\,₽$. Чеки на ремонт (650к ₽) сохранить в архив, в декларацию не подавать.
Регистрация ИП для масштаба	Сентябрь 2026	Открыть ИП. Выбрать налоговый режим УСН 15% (Доходы минус расходы). Добавить ОКВЭД: `68.10` (основной), `68.32`, `43.3` (отделочные работы). Открыть расчетный счет с корпоративной картой.
Закупка материалов по безналу/чекам	Постоянно	Оплачивать стройматериалы корпоративной картой ИП (Лемана ПРО, Петрович, Чипак) с запросом УПД или сохранением кассовых чеков с QR-кодами.
Расчеты с мастерами	Постоянно	Заключать договоры с мастерами в статусе Самозанятых (НПД) или ИП. Оплата по безналу с обязательным получением электронного чека из приложения «Мой налог». 100% списание работ в расходы.
Списание стоимости покупки	В день продажи	Квартиры учитываются как товар для перепродажи (пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Вся сумма покупки списывается в расход в квартале получения денег от покупателя.